长安镇“1·31”一般物体打击事故调查报告

长安镇“1·31”事故调查组

2021年4月

目录

一、基本情况.....- 1 -
（一）事故相关单位情况.....- 1 -
（二）事故相关人员情况.....- 4 -
（三）现场勘察情况.....- 5 -
二、 事故发生经过和救援、善后情况.....- 7 -
（一）事故发生经过.....- 7 -
（二）应急救援情况.....- 8 -
（三）善后工作情况.....- 8 -
三、事故造成的人员伤亡情况和直接经济损失.....- 9 -
（一）人员伤亡情况.....- 9 -
（二）直接经济损失.....- 9 -
四、相关单位履职情况.....- 9 -
五、事故原因和事故性质.....- 9 -
（一）事故原因.....- 10 -
（二）事故性质.....- 10 -
六、事故防范及整改措施.....- 11 -

长安镇“1·31”一般物体打击事故调查报告

2021年1月31日11时许，位于乌沙社区兴一路23号的东莞鸿星智能科技有限公司内发生一起物体打击事故，事故造成1人死亡。

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，2021年2月3日，东莞市人民政府成立了以长安镇分管安全生产工作的镇领导为组长，长安镇纪检监察室、工会、公安分局、应急管理分局、人力资源和社保分局有关人员参加的长安镇“1·31”事故调查组（以下简称“事故调查组”），共同开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过调查取证，查清了事故发生经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位及人员的处理建议，并针对事故原因及暴露的突出问题，提出了事故相关防范及整改措施。现将有关情况报告如下:

一、基本情况

（一）事故相关单位情况

1.东莞市跨越速运有限公司(以下简称跨越公司),统一社会信用代码：91441900061477910K，类型：有限责任公司（法人独

资），法定代表人：向志芳，成立日期：2013年1月22日，营业期限：长期，住所：广东省东莞市谢岗镇谢岗银丰路300号3号楼101室，经营范围：国内快递、道路普通货运、国内货运代理、仓储、装卸服务、货物专用运输（冷藏保鲜）、汽车租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）2019年4月16日在长安镇乌沙环西路50-57号成立快递末端网点，备案编号为：粤邮备19201900330。

2.深圳市勤劳人力资源管理有限公司（以下简称勤劳人力），统一社会信用代码：91440300349758949G，类型：有限责任公司，法定代表人：吴丽，成立日期：2015年8月11日，住所：深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道5022号联合广场A座2205，经营范围：一般经营项目是：企业管理咨询（不含人才中介服务、证券及其他限制项目 ）；商务信息咨询；企业形象策划、礼仪会务策划、市场营销策划、会议策划，礼仪服务、商务会务服务；提供代理记账服务；企业登记代理；商务信息咨询；人力资源软件的技术开发、技术咨询；档案数字化、文档扫描处理；数据技术、数码影像处理技术；数据处理、技术咨询及技术服务；文教用品、档案用品 、档案设备的销售；档案业务咨询；物流信息咨询；装卸服务；物业管理；园林绿化； 保洁服务；计算机软硬件的技术开发和销售；汽车租赁（不含金融租赁业务）；物业服务。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：高级人才寻聘，劳务承包；劳务派遣；人才供求信息、人才资源开发与管理咨询；人

力资源咨询；进行求职、招聘登记；发布求职、招聘信息；提供求职、招聘场所；职业指导；人才资源招聘；人力资源培训；人力资源外包；人才测评；高级人才寻聘；人才中介；档案的寄存、保管、整理、数据录入；仓储、快递业务；搬运服务；综合物流辅助服务；人力资源服务。该公司为跨越公司操作部收派服务、装卸搬运服务、综合物流辅助服务外包承包方，合同期限自2020年6月27日起至2022年6月26日止，由该公司选派员工到跨越公司网点完成上述工作。

3.地上铁租车（深圳）有限公司（以下简称地上铁公司），统一社会信用代码:91440300334964192 7,类型:有限责任公司(中外合资)，法定代表人：张海莹，成立日期：2015年4月24日，住所：深圳市龙岗区龙城街道黄阁坑社区腾飞路9号创投大厦2602，经营范围：一般经营项目是：汽车租赁（不包括带操作人员的汽车出租,根据国家规定需要审批的,获得审批后方可经营）;汽车、汽车配件的研发与销售；物流信息系统技术开发及技术服务；物流供应链管理技术方案开发；国内货运代理（不含水上运输）；国际货运代理；计算机软件的技术开发与技术服务；计算机系统集成；经济信息咨询（不含限制项目）；充电设备的设计;充电桩及配件的销售；充电桩的维修；机械设备租赁（不包括金融租赁活动）；合同能源管理；新能源汽车的技术开发与技术咨询；二手车的销售；从事广告业务（法律、行政法规、国务院决定规定需另行办理广告经营项目审批的，需取得许可后方可经营）。以下项目涉及应取得许可审批的，须凭相关审批文件方可

经营：汽车维修；普通道路货物运输；新能源汽车充电设施运营；冷藏运输（不涉及外商投资准入特别管理措施）。，许可经营项目是：汽车维修；普通道路货物运输；新能源汽车充电设施运营；冷藏运输（不涉及外商投资准入特别管理措施）。该公司为跨越公司快递运输车辆出租方，涉事车辆为该公司所有。

4.东莞鸿星智能科技有限公司（以下简称东莞鸿星公司），统一社会信用代码：91441900MA4URNPA2Y，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人：吉训才，成立日期：2016年07月13日，住所：广东省东莞市长安镇乌沙兴一路23号101室，经营范围：研发、生产、销售、安装、维修：网印机械设备、丝印机及零配件、自动化机械设备及配件、电子元件；计算机软件的开发和销售：货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），注册资本：300万人民币。涉事货物由该公司制造，经浙江金华客户试用后通过跨越公司退回该公司。

（二）事故相关人员情况

1.向志芳，女，苗族，湖南省沅陵县人，身份证号码***，系跨越公司法定代表人，平时不参与公司的经营管理。

2.张剑平，男，汉族，江西吉安人，身份证号码***，2020年5月1日起任跨越速运公司总监，负责跨越公司在东莞所有网点的日常运营管理工作。

3.曾锦嘉，男，汉族，广东海丰人，身份证号码***，系勤劳

人力员工，劳动合同期限为2020年7月11日至2023年7月11日，工作岗位为跨越公司取派岗，正常工作时间工资为1720元每月，具体工资根据工作业绩、出勤和纪律情况考核发放。

4.丰首（死者），男，汉族，河南南阳市人，身份证号码***，系勤劳人力员工，劳动合同期限为2019年6月12日至2022年6月12日，工作岗位为跨越公司取派岗，正常工作时间工资为1720元/月，具体工资根据工作业绩、出勤和纪律情况考核发放。

5.梁少武，男，汉族，广东信宜人，身份证号码***，系东莞鸿星智能科技有限公司仓库管理员，事发时负责接收由跨越公司派送的货物。

6.邓超宏,男,汉族,广东惠东人,身份证号码***,系勤劳人力公司项目经理,负责客户对接、劳动纠纷、工伤业务处理。

7.左枚蘅，男，汉族，湖南湘乡市人，身份证号码***，系地上铁公司东莞门店负责人，负责东莞门店的日常运营管理。

（三）现场勘察情况

事故现场位于东莞市长安镇乌沙社区兴一路23号东莞鸿星智能科技有限公司，事故点为该公司院内一楼空地。

涉事车辆:粤BD75130为东风牌轻型厢式电动货车,车辆识别代号为：EQ5040XXYACBEV7，外廓尺寸为长5995MM,宽2246MM,高3090MM。车辆所有人：地上铁租车（深圳）有限公司。汽车尾板由牛力机械制造有限公司安装，型号为：NL-PP15/GA，额定载为1500Kg，事发后测试尾板工作正常。车箱内装有监控摄像头。（见图1）

涉事货物：丝网印刷机，该设备由东莞鸿星智能科技有限公司制造，客户试用后退回。货物由浙江金华市发至东莞跨越速运公司长安江贝分部，曾锦嘉、丰首负责派送至东莞鸿星公司并负责卸货，运单号为 KV0000165001681。印刷机带木箱包装重 1094 千克，包装木箱长 200CM 米，宽 146CM，高 173CM，运费合计 2608 元。（见图 2）

汽车尾板控制器：为橙色方形塑胶盒子，标有“上升”、“下降”、“上翻”、“下翻”四个控制按键。平时挂于汽车车箱尾部侧面。（见图 3）



图 1：涉事货车和尾板



图 2：涉事货物

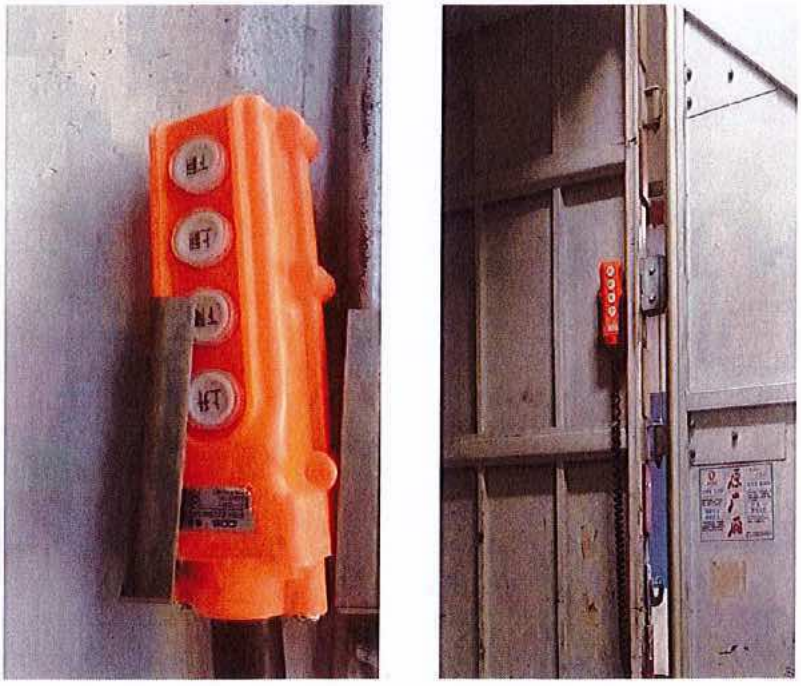


图 3：汽车尾板控制器

二、事故发生经过和救援、善后情况

（一）事故发生经过

2021 年 1 月 31 日 10 时 47 分，曾锦嘉驾驶车牌为粤 BD75130 的电动货车与丰首一起从跨越公司乌沙江贝点部出发，准备前往

东莞鸿星智能科技有限公司送件。

2021年1月31日10时55分，货物送达东莞鸿星智能科技有限公司。曾锦嘉和丰首进到货车车箱内用手动叉车将货物拖至汽车升降尾板上。当货物还有大约10CM未完全拖至升降尾板上时，曾锦嘉认为升降尾板没有完全水平，有点向下斜，需要往上调整。此时，曾锦嘉和丰首站在货车升降尾板上，丰首在货物的前方，曾锦嘉在货物的侧面。调整好升降尾板，曾锦嘉准备将控制器挂回原处，因货物体积较大，包装木箱与车箱侧面板之间缝隙约10CM，曾锦嘉无意碰到升降尾板控制器“下翻”键，导致尾板下翻，货物下滑翻滚落地，将处于货物后方的丰首压在下面。

因货物较重，曾锦嘉、梁少武立即向厂区内人员呼救，大家一起用升降叉车将货物顶起，将丰首拖出，并拔打了110报警电话和120救援电话。

11时09分许，警察到达现场。

11时11分许，医护人员到达现场，当时丰首仍有呼吸，立即被送往长安医院抢救，因抢救无效死亡。

（二）应急救援及善后工作情况

事故发生后，公安部门将曾锦嘉和涉事车辆带至乌沙派出所，应急部门迅速派员赶往乌沙派出所了解情况，并按有关程序上报。长安镇党委、政府高度重视，迅速成立了事故调查组，要求各部门紧密合作，科学研判事故发生原因，做好事故调查及善后工作。

经评估，本次事故应急处置及时、有效。

经调查，丰首系勤劳人力公司员工，有购买工伤保险。根据

勤劳人力公司与跨越公司外包服务约定，外派员工在工作过程中发生安全事故由勤劳人力公司负责善后事宜。目前，勤劳人力公司与死者家属尚未达成赔偿协议。工伤申报资料已提交人力资源部门，勤劳人力公司已支付死者家属人道主义补助金5万元，社保赔付款项待人力资源部门予以确认。

事故调查组陪同死者家属到事故现场了解有关情况，并提出事故经过的推断意见。家属对死者的死亡原因及事故调查组的调查意见未提出异议。

三、事故造成的人员伤亡情况和直接经济损失

（一）人员伤亡情况

本次事故共造成1人死亡。死者丰首，男，汉族，河南南阳市人，身份证号码***，系勤劳人力公司派到跨越公司的快递送货员，根据居民死亡医学证明（推断）书显示，丰首的死亡原因为颅脑外伤。

（二）直接经济损失

因勤劳人力公司与死者家属尚未达成赔偿协议，社保赔偿暂未批复，故暂无法统计经济损失。

四、相关单位履职情况

1.东莞市跨越速运有限公司，该公司有制定安全操作规程汇编，其中包含：叉车安全操作规程、车辆尾板操作规程、消防安全规程、叉车驾驶员安全操作规程、司机操作规程、搬运安全操作规程。曾锦嘉、丰首二人有在安全操作规程汇编发放记录上签名。有制定相关安全生产规章制度，有组织从业人员每月开展安

全培训教育并有相关记录。与勤劳人力公司有签定服务外包合同，与地上铁公司有签定车辆租赁框架合同。

2.深圳市勤劳人力资源管理有限公司，该公司有与员工签定劳动合同并为按国家要求为外派员工购买社保。

3.地上铁租车（深圳）有限公司，该公司有为涉事车辆购买机动车商业保险，有定其对涉事车辆进行维护保养，涉事车辆尾板有安装合格证明。该公司已取得中华人民共和国道路运输经营许可证，许可证编号为：粤交运管许可深字440300171980号。涉事车辆核定总质量为4.495吨，根据2018年12月24日交通运输部办公厅下发的《关于取消总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路运输证和驾驶员从业资格证的通知》，涉事车辆无需办理车辆道路运输证和驾驶员从业资格证。

五、事故原因和事故性质

（一）事故原因

经调查，事故的直接原因为曾锦嘉在将汽车尾板控制器挂回原处时不小心碰到“下翻”键导致尾板下翻，货物下滑倾倒压到处于汽车尾板上、货物正前方的丰首。

（二）事故性质

鉴于公安部门初步确定为曾锦嘉过失致人死亡，并已立案侦查，曾锦嘉于2021年2月1日送东莞市第二看守所羁押，故事故调查组不宜认定长安镇“1·31”一般物体打击事故是一起生产安全事故。

事故涉及其他法律责任，如其他当事方是否构成民事侵权责

任，建议当事各方通过其他法律途径解决。

六、事故防范及整改措施

长安镇“1·31”一般物体打击事故的教训是深刻的，建议事故相关单位切实落实如下事故防范和整改措施:

（一）加强安全生产教育培训。勤劳人力公司要结合岗位特征，对外派员工进行有针对性的安全培训，提升员工的安全操作技能和安全防范意识，增强员工预防事故和辨别危险源的能力，使员工懂操作、能应急、会预防。

（二）组织工伤应急救援、自救演练。跨越公司要以此次事故教训为起点，针对各工种岗位可能导致的工伤事故开展应急救援、自救演练，使员工知道工作事故发生后该如何救别人和自救。

（三）开展生产安全事故隐患排查。要将生产安全事故隐患排查治理制度落实到实处，定期开展生产安全事故隐患排查，采取技术、管理措施及时发现并消除事故隐患，地上铁公司要落实车辆定期保养，要对升降尾板定期进行安全性能检测，确保始终处于正常工作状态。

附件：长安镇“1·31”一般物体打击事故调查报告签名表

长安镇“1·31”事故调查组

2021年4月22日